ROMÂNIA

TRIBUNALUL COVASNA
SECTIA CIVILA

Dosar nr. unic 467/119/2023

Completul de fond specializat în soluţionarea cauzelor în materia procedura insolvenţei

ÎNCHEIERE

Şedinţa în camera de consiliu din data de 04 aprilie 2023
Instanţa constituită din :
JUDECĂTOR SINDIC : MUNTEANU COSMIN TRAIAN
GREFIER : ALGEORGE LOREDANA VASILICA

Pe rol se află cauza având ca obiect soluţionarea cererii de deschidere a procedurii simplificate a falimentului formulată de debitoarea **SC ADEROM-MIO SRL,** prin administrator asociat unic Roman Daniel Octavian, cu sediul social în localitatea Întorsura Buzăului, str. Floroaia nr. 72, jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J14/235/2013, CUI RO32446851, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

În lipsa părţii care nu a fost citată.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, arătându-se totodată că au fost depuse la dosar, prin serviciul registratură al instanţei, următoarele:

- la data de 03.04.2023, ofertă de servicii formulată de C.I.I. Anca Traian, cu înscrisuri anexe;

-la data de 03.04.2023, ofertă de servicii formulată de C.I.I. DUMITRU ADRIANA cu înscrisuri anexate;

-la data de 03.04.2023, ofertă de servicii formulată de C.I.I. ITU IONUT-COSMIN, cu înscrisuri anexe;

- la data de 03.04.2023, ofertă de servicii formulată de societatea profesională WIND UP MANAGEMENT SPRL cu înscrisuri anexate;

- la data de 03.04.2023, ofertă de servicii formulată de Cabinet Individual de Insolventa Szabo Dana, cu înscrisuri anexe;

-la data de 03.04.2023, ofertă de servicii formulată de INSOLVENŢA SM SPRL, cu înscrisuri anexe;

- la data de 04.04.2023, ofertă de servicii formulată de societatea profesională ECG TAMAS LASZLO S.P.R.L cu înscrisuri anexate;

Judecătorul – sindic, constatând că s-au depus la dosarul cauzei înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, rămâne în pronunţare asupra cererii introductive formulate de debitoarea SC ADEROM-MIO SRL.

JUDECĂTORUL – SINDIC

Constată că prin cererea înregistrată la data de 31.03.2023, sub dosar nr. unic 467/119/2023, debitorul SC ADEROM-MIO SRL prin administrator asociat unic Roman Daniel Octavian, a solicitat, în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii simplificate a falimentului societăţii.

S-a achitat taxa judiciară de timbru de 200 lei şi s-au depus în probaţiune înscrisuri (filele 8 – 19).

În motivarea cererii, debitoarea a recunoscut că se află în imposibilitatea financiară de a mai face faţă plăţilor comerciale curente, în condiţiile în care există un dezechilibru major al balanţei de încasări şi plăţi.

Din actele şi lucrările dosarului, judecătorul – sindic reţine următoarele:

Debitoarea a fost înfiinţată în anul 2013, având ca obiect principal de activitate declarat „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale" cod CAEN 4120.

Având în vedere dificultăţile economice, cu care se confruntă societatea şi care au determinat creşterea semnificativă a datoriilor societăţii, precum şi apariţia unui dezechilibru financiar, s-a constatat că nu se va putea plăti datoriile exigibile către creditori.

Datorită costul întreţinerii şi investiţiilor pentru modernizare fiind foarte ridicate, iar preţul pentru serviciile prestate fiind scăzute datorită concurenţei de pe piaţa internă, nu mai aduc societăţii un venit suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii desfăşurate.

Prin urmare, societatea se află în cazul unei insolvenţe vădite, întrucât nu a achitat în termen de 90 de zile, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, datoriile exigibile către creditori, mai ales salariile respectiv creditorii chirografari. La data înregistrării cererii, valoarea datoriilor exigibile, este de peste 51.000 lei.

Din analiza prezentată reiese faptul că societatea, este în stare de insolvenţă iminentă, în conformitate cu dispoziţiile art. 5, pct. 29, lit. b) din Legea nr. 85/2014, unde este definit termenul de insolvenţă ca fiind: „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile... b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadentei".

Se menţionează faptul că datoriile totale ale societăţii aşa cum rezultă acestea din situaţiile financiare pe care le anexează cererii sunt în sumă totală de 51.000 lei.

Prin urmare, debitoarea nu are la momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment, fonduri băneşti disponibile în cuantum suficient pentru a achita datoriile sale exigibile, în consecinţă, starea de faliment a societăţii noastre, astfel cum este definită de Legea nr. 85/2014 este evidentă.

Având în vedere acestea, s-a solicitat să se reţină starea de insolvenţa prin încetare de plaţi a societăţii, şi să se admită cererea aşa cum a formulată, dispunând prin încheiere deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 4 alin. (1), art. 5 pct. 29 şi art. 65, 66 din Legea nr. 85/2014.

În temeiul art. 71, alin. (1) si art. 73, din Legea nr. 85/2014, solicită deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva SC ADEROM-MIO SRL şi desemnarea în calitate de lichidatorului judiciar a practicianului în ECG TAMAS LASZLO SPRL.

Constatând că cererea debitorului întruneşte condiţiile prevăzute de art. 66 din lege întrucât insolvenţa este vădită, având în vedere că după 30 de zile de la scadenţă nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori, în baza dispoziţiilor art. 71 din lege va admite cererea debitoarei SC ADEROM-MIO SRL cu consecinţa deschiderii procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului falit.

Va desemna în calitate de lichidator judiciar provizoriu societatea profesională ECG TAMAS LASZLO SPRL, cu sediul procesual ales în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 33, et. I, jud. Covasna, înregistrată la Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă sub nr. RFO II-0166 din 31.12.2006, cod fiscal RO21136987, reprezentantă prin Tamas Laszlo, a cărei ofertă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 57 alin.(1) din lege, astfel cum a solicitat debitorul.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D I S P U N E

Admite cererea formulată de debitoarea **SC ADEROM-MIO SRL** şi, în consecinţă:

Dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC ADEROM-MIO SRL, prin administrator asociat UNIC Roman Daniel Octavian, cu sediul social în localitatea Întorsura Buzăului, str. Floroaia nr. 72, jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J14/235/2013, CUI RO32446851.

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014,

Desemnează lichidator judiciar provizoriu societatea profesională ECG TAMAS LASZLO SPRL, cu sediul procesual ales în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 33, et. I, jud. Covasna, înregistrată la Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă sub nr. RFO II-0166 din 31.12.2006, cod fiscal RO21136987, reprezentantă prin Tamas Laszlo, onorariul acestuia urmând a fi stabilit la prima şedinţă a Adunării creditorilor.

Deschiderea procedurii ridică debitoarei dreptul de administrare conform art. 85 din lege.

În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014,

Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar a deschiderii procedurii simplificate a falimentului către toţi creditorii şi către Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii.

Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor la 19.05.2023.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 29.05.2023.

Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 23.06.2023.

Fixează data şedinţei adunării creditorilor în perioada 29.05.2023 – 02.06.2023, data şi ora exactă urmând a fi stabilite de lichidatorul judiciar prin notificare şi convoacă creditorii debitorului.

În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune ca lichidatorul judiciar provizoriu să comunice prezenta sentinţă către Judecătoria Târgu Secuiesc şi către toate băncile unde are debitorul deschise conturi.

Cu dreptul creditorilor de a formula opoziţie împotriva deschiderii procedurii în termen de 10 zile de la notificare.

Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 26.05.2023, ora 9.00.

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 04.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

JUDECĂTOR SINDIC	GREFIER
MUNTEANU COSMIN TRAIAN	ALGEORGE LOREDANA VASILICA

ROMANIA TRIBUNALUL COVASNA REGISTRATURA

Red. M.C.T. la 04.04.2023
Tehnored. A.L.V. la 04.04.2023, 4 ex.
Emis 3 comunicări:
-debitor
-lichidator judiciar provizoriu
-ORC Covasna pentru publicare în BPI La data de ____